

0014577-93.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... afirmando que só há cobertura para roubo ou furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, deixando vestígios materiais, e que o sinistro informado pela parte autora não corresponde a tais hipóteses, pois se trata de furto que não deixou vestígios ou mera perda do aparelho.

Sem razão a parte ré em sua defesa.

O art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal Brasileiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 0014577-93.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

0014577-93.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Grazielle Peres Gregorio

Requerido:

VIA VAREJO S/A

Juiz(a) de Direito: João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

Fundamento e Decido.

A parte autora narra que contratou um seguro para o seu celular e que, após ser vítima de furto, a seguradora ré lhe negou a respectiva cobertura, com o que não concorda.

A seguradora ré sustenta, em sua defesa, em resumo, que a parte autora não tem direito à indenização, afirmando que só há cobertura para roubo ou furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, deixando vestígios materiais, e que o sinistro informado pela parte autora não corresponde a tais hipóteses, pois se trata de furto que não deixou vestígios ou mera perda do aparelho.

Sem razão a parte ré em sua defesa.

O art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal Brasileiro prevê:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Ora, a parte autora narrou que seu celular foi retirado de dentro de sua bolsa sem que tenha percebido tal ação, aproveitando-se o ladrão do momento que era propício

a tanto.

Vale dizer: a subtração só foi possível mediante evidente destreza do agente, que abriu a bolsa da vítima e retirou o celular sem que esta percebesse o ocorrido. Logo, afigura-se tipificada a conduta qualificada do agente, nos termos do art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, dando azo à cobertura securitária.

E a cláusula que exige vestígios do crime é abusiva, porque o contrato de seguro deve ser interpretado segundo os ditames da boa fé objetiva e não é a existência dos vestígios que afasta a qualificadora da destreza.

O razoável, nesse hipótese, seria que a cláusula previsse a exclusão do furto qualificado pela destreza, porque afastaria qualquer dúvida sobre sua interpretação, pois onde o texto é claro não há necessidade de interpretação.

Diante disso, a seguradora deve pagar à parte autora o valor contratado para indenização pela subtração de seu celular, a despeito da quantia pleiteada pela autora, consistente no valor do bem somado ao valor do seguro.

Dessa quantia deve ser descontado o valor da participação obrigatória do segurado, prevista na proposta de seguro (25%), que totaliza o valor de R\$ 936,75.

A correção monetária, enquanto mero meio para recomposição da perda do poder aquisitivo, incide desde a data em que o pedido de indenização foi feito administrativamente à seguradora, na medida em que a demora para o pagamento, para tanto servindo a indevida negativa de cobertura, somente favoreceria a própria seguradora, ou seja, a devedora. Vale dizer: o passar do tempo favoreceria a parte ré, enquanto devedora, em desfavor do consumidor.

Os juros moratórios incidem da citação, porque se trata de relação de natureza contratual.

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 936,75 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), por danos materiais, com correção monetária desde a data do sinistro pela Tabela do TJSP e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

(a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;

(b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprirem a sentença;

(c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;

(d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte

recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
(e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
(f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
(g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Paulo, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA